

1525576-52.2019.8.26.0228

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/11/2022

... postulou a condenação apenas pelo tráfico de drogas, com a absolvição pela associação para o tráfico por falta de prova.

A Defesa pleiteou absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pediu a fixação das penas no mínimo legal, a redução pelo privilégio, o regime prisional aberto e a substituição da pena na forma do artigo 44 do Código Penal, permitindo-se o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1525576-52.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1525576-52.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2311343/2019 - DEL.SEC.8ª SÃO MATEUS, 8198183 - DEL.SEC.8ª SÃO MATEUS, 226/19/080 - DEL.SEC.8ª SÃO MATEUS, 2311343 - DEL.SEC.8ª SÃO MATEUS, 226/19/080 - DEL.SEC.8ª SÃO MATEUS

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

THIAGO VINICIUS DE ARAUJO e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

ANDERSON SOARES CORDEIRO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 33, "caput", e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal porque, no dia 24 de outubro de 2019, por volta das 11h30, no estacionamento do Shopping Aricanduva, localizado na Avenida Aricanduva, nº 5.555, Cidade Líder, nesta cidade e comarca, previamente associado com THIAGO VINICIUS DE

ARAÚJO (autos desmembrados), tinham em depósito, guardavam e transportavam, para fins de entrega e fornecimento a consumo de terceiros, 11 potes e 7 peças de maconha (pesando 184,1 gramas), substância entorpecente, que determina dependência física e psíquica, sem autorização, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia, ainda que, nas mesmas circunstâncias acima elencadas, ANDERSON SOARES CORDEIRO, já qualificado nos autos, associou-se a THIAGO VINICIUS DE ARAÚJO (autos desmembrados) com o fim de praticar o delito de tráfico de drogas (fls. 105/109).

Recebida a denúncia (fls. 190), deu-se o réu por citado, apresentando resposta à acusação (fls. 250 e 251). Afastada a hipótese de absolvição sumária (fls. 254), procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva de duas testemunhas arroladas na denúncia e interrogatório ao final.

Em debates, o Ministério Público postulou a condenação apenas pelo tráfico de drogas, com a absolvição pela associação para o tráfico por falta de prova.

A Defesa pleiteou absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pediu a fixação das penas no mínimo legal, a redução pelo privilégio, o regime prisional aberto e a substituição da pena na forma do artigo 44 do Código Penal, permitindo-se o recurso em liberdade.

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência (fls. 7/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11/13), laudo de constatação prévia (fls. 24/26), laudo pericial de exame químico- toxicológico (fls. 164/166) e outros exames periciais (fls. 369/402).

Anderson confessou o tráfico de drogas na fase policial (fls. 6).

Em juízo, revelou que havia comprado a droga em uma favela próxima ao Shopping Aricanduva, com a finalidade de revendê-la. Estava no estacionamento do shopping quando foi abordado por policiais civis. Na época havia alugado um apartamento do corréu Thiago, a quem sequer conhecia.

O policial civil Alderino Loiola de Souza disse ter recebido notícia-crime de tráfico de drogas. Um motociclista (com placa informada) estaria distribuindo drogas em terminais de ônibus e metrô na região da 8ª Delegacia Seccional de Polícia. Assim, em diligência no Shopping Aricanduva, encontrou o réu Anderson parado em frente à moto com a placa informada. No baú do veículo apreendeu seis potes com maconha e algumas ampolas com o extrato da erva, além de três cigarros eletrônicos. Chamou um vigilante do estabelecimento para testemunhar a apreensão da droga. O réu, quando indagado, contou ter apanhado as drogas com Thiago, na Rua Helena, no Bairro da Sé. E no local, moradores do prédio informaram qual o apartamento de Thiago, onde apreendeu outros cinco potes de maconha, uma carteira de comparecimento à Justiça, além de documento de identidade falsificado e a "contabilidade do tráfico".

O policial civil Rafael Estevam de Oliveira informou que sua equipe recebeu informação de tráfico de drogas que gerou uma ordem de serviço. Dizia-se que em determinado horário um motociclista (placa informada) faria entrega de drogas no estacionamento do Shopping Aricanduva. Junto de seu parceiro aguardaram no local até que se depararam com o réu junto àquela motocicleta. No baú de transporte havia maconha (em potes) e outro produto (um creme em ampola) derivado da mesma substância ativa. Anderson, quando arguido, mencionou o corréu Thiago e disse que

um comprador da droga iria encontrá-lo no local. Não recordou de ter ido ao apartamento de Thiago.

A ação penal é parcialmente procedente.

Sobre o tráfico de drogas não resta dúvida alguma.

Anderson confessou o delito. Havia adquirido e possuía as porções e o derivado de maconha com a finalidade de revenda, admitiu em juízo.

Demais disso, os policiais civis Alderino e Rafael narraram os fatos com todas as suas circunstâncias. Em depoimentos coesos, firmes e coerentes discorreram sobre o recebimento da notícia-crime e a prisão em flagrante de Anderson na posse dos potes e das ampolas de maconha (pesando 184,1 gramas).

Depoimento de policial, é cediço, goza de presunção de idoneidade, máxime quando em tudo ajustado ao conjunto probante comprometedor, como no caso.

Sobre o tema, confira-se a clássica jurisprudência do extinto Egrégio TACRIM:

Se, nos termos do artigo 202, do Código de Processo Penal, toda pessoa pode ser testemunha, a situação funcional dos policiais não os inibia de deporem, nem uma espécie de suspeição genérica, por tal circunstância, retirava-lhes, a priori, toda e qualquer credibilidade, segundo o pretendido neste recurso. Embora policiais, suas declarações são totalmente idôneas e isentas de parcialidade, ademais, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (Revista Trimestral de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 68/64) e, além disso, é inaceitável e preconceituosa a alegação de que o depoimento policial deve sempre ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como e todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório (Apelação Criminal nº 276.697-3/0, "in" RT 530/372).

Portanto, a confissão e os depoimentos dos policiais autuantes associados à prova inquisitorial e, sobretudo, à evidência da apreensão das drogas formam contexto probatório sólido e plenamente apto à responsabilização pelo tráfico.

Não há, porém, prova da associação. A investigação não foi aprofundada com essa finalidade. Não foram realizadas, com efeito, outras diligências com vistas à prova das elementares do artigo 35 da Lei de Drogas. Não se estabeleceu, demais disso, a carga da acusação, qual a natureza da relação entre Anderson e Thiago. E isso tanto é verdade que, ao final, lucidamente, o próprio representante do Parquet postulou a absolvição por esse crime.

Passa-se à fixação das penas.

Anderson possui antecedente criminal (condenação da 22ª Vara Criminal nos Autos nº 7007537-94.2008, com penas extintas no ano de 2013 – fls. 31). Estabelece-se, portanto, sua pena-base acima do mínimo legal, em 5 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, frente a confissão espontânea, devolvem-se as penas ao piso menor, de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Finalmente, por ser portador de antecedente criminal, o réu não tem direito ao redutor de pena do artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343/2006.

As penas prevalecem em concreto na ausência de causas legais modificadoras.

O regime prisional é semiaberto, considerando-se o quanto de pena aplicado e o antecedente criminal por roubo triplamente majorado (fls. 36).

O valor de cada dia multa é fixado no piso mínimo considerando-se a má situação financeira do acusado.

Posto isso, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar ANDERSON SOARES CORDEIRO, qualificado nos autos, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 às penas de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto, e, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolvê-lo de ter infringido o artigo 35 da Lei 11.343/2006.

Autoriza-se a incineração dos entorpecentes apreendidos, oficiando-se a autoridade policial.

Decreta-se a perda dos objetos custodiados, comunicando-se.

Com o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se a guia de recolhimento definitiva.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Paulo, 07 de novembro de 2022.

Eduardo Pereira Santos Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA